5 באפריל 2022
ד׳ בניסן התשפ״ב

לכבוד: ועדת החוקה, חוק המשפט של הכנסת
מאת: הייעוץ המשפטי לוועדה

מסמך הכנה – תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון), התשפ״ב-2022 [תקנות 1-7]

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ח-2018 מסדיר את מכלול דיני חדלות פירעון של תאגידים ושל יחידים. החוק מסמיך את שר המשפטים, בין לבדו ובין בכפוף לאישור ועדת החוקה, להתקין תקנות הדרושות לביצוע החוק בנושאים שונים. בספטמבר 2019 הותקנו על ידי השר תקנות ראשונות לפי החוק (תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ט-2019 (תיקון)), ובהן נקבעו ההסדרים ההכרחיים לכניסת החוק לתוקף. תיקון מהותי ראשון לתקנות (תיקון 1) תוקן על ידי שר המשפטים ביום 31.12.2020 ומרביתו, נכנס לתוקף, למעט חלק ו׳1, שכניסתו נקבעה ליום תחילתו של התיקון שעל שולחן הוועדה. תיקון מס׳ 2 לתקנות, שעניינו התאמות לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות תוקן על ידי שר המשפטים ביום 5.4.21.

בנוסח התקנות היום תשעה חלקים שנכנסו לתוקף, וכאמור, חלק נוסף (חלק ו׳1) שטרם נכנס לתוקף:

חלק א׳: פרשנות ופרסום;

חלק ב׳: הליכי חדלות פירעון לגבי תאגיד;

חלק ג׳: הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד;

חלק ד׳: הנשייה;

חלק ד1׳: מעמד הנושים וזכויותיהם;

חלק ה׳: הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי;

חלק ו׳: אחריות נושא משרה ובעל תפקיד בתאגיד הנמצא בחדלות פירעון;

<u>חלק ו׳1: הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים;</u>

חלק ז׳: ניהול משא ומתן מוגן בידי תאגיד (הוראת שעה);

חלק ח׳: הוראות שונות.

על שולחן ועדת החוקה טיוטת תקנות חדלות פירעון נוספות. בתקנות אלו מוצע לקבוע הסדרים בנושאים נוספים הנחוצים להפעלת החוק, ובהם הוראות ביחס להגשת בקשה להסדר חוב; הוראות לעניין אישור תכנית לשיקום כלכלי והסדרי חוב בידי אסיפות הסוג; סדרי העבודה של אסיפת הנושים; אופן ניהול הבירור בידי הנאמן; סדרי הדין בקביעת שכר הנאמן מקופת הנשייה בהליכי חדלות פירעון של יחידים; והוראות בעניין נכסי קופת הנשייה.

על מנת שבידי הוועדה תהיה התמונה המלאה להסדר התקנות הקיים ולהסדר המוצע, כולל מסמך זה, בנוסף לתיקונים המוצעים בתיקון זה, גם חלקים של חלק ו׳1, שתוקן על ידי השר וטרם נכנס לתוקף. כדי להקל על ההבחנה בין השניים מופיע התיקון המוצע ב״עקוב אחר שינויים״.

עוד נציין כי קובץ דומה של תקנות סדרי דין הועברו לאישור הוועדה לפני כשנה וחצי. הנוסח שלהלן הוא נוסח מעודכן שהוגש מחדש, ועל כן השינויים שנערכו בו מאז הנוסח הקודם אינם מופיעים בו. תיקונים נוספים המוצעים לנוסח החדש כעת מופיעים בתכלת. תיקונים מוסכמים עם משרד המשפטים מסומנים ירוק. בצהוב – תיקונים חדשים שנוספו למסמך – לפי הצעה מחודשת של משרד המשפטים או מאחר שנשמטו בטעות בנוסח הקודם.

תקנה 1 המוצעת – תיקון הפתיח [נוסח משולב]:

תיקון הפתיח	1. בתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ט-2019[1] (להלן – התקנות העיקריות), במקום הפתיח יבוא:

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8(ג), 12, 13(א), 14(ב), 21(ב), 24(ב), 26(א), 82(ג), 104(ב), 106(א), 108(ה), 111, 113(ב), 117(א), 128(א), 152(ד), 153(ו), 155, 210(הד) עד (ו), 227, 239(ב), 240(ג), 241, 256, 262(ה), 263(ה), 286(ד), 321(ב), 326(ג) 338(ד), 356 ו-357 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, ולעניין תקנות 59ג עד 59כ, 106ב עד 106ו, 109ב עד 109ה, 119א, 134ב עד 134י, 136י עד 136יח, 159ב1 עד 159ב3, 159ח1, 159ט1 עד 159ט2, 159יד1, 159יז1, 159יט עד 159כג ו- 169, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תקנה 2 המוצעת – תיקון תקנה 1 [נוסח משולב]:

תיקון תקנה 1	2. בתקנה 1 לתקנות העיקריות – (1) אחרי ההגדרה "בלא דיחוי" יבוא: "היוועדות חזותית" – תקשורת בין שני מוקדים המאפשרת העברת תמונה וקול בזמן אמת;". (2) אחרי ההגדרה "תעודות התחייבות" יבוא: "תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים, מפרקים ושכרם)" – תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א-1981[2];".

חלק א': פרשנות ופרסום

פרק א': הגדרות והוראות שונות

1. בתקנות אלה – גדרות

"אתר הנאמנים" – מערכת המשמשת להעברת מסרים אלקטרוניים בין הממונה לנאמן;

"בלא דיחוי" – בתוך פרק זמן שאינו עולה על 24 שעות;

"היוועדות חזותית" – תקשורת בין שני מוקדים המאפשרת העברת תמונה וקול בזמן אמת;"

"מנהל מערכת ההוצאה לפועל" – לפי סעיף 4 לחוק ההוצאה לפועל;

"מערכת המחשוב של ההוצאה לפועל" – מערכת מקוונת של מערכת ההוצאה לפועל;

"מערכת הממונט" – מערכת מקוונת המשמשת את הממונה בניהול הליכי חדלות פירעון;

"מערכת מקוונת" – אתר הנאמנים או מערכת הממונט, לפי העניין;

"מרשם חברי תאגיד" – לגבי חברה, מרשם בעלי המניות לפי סעיף 127 לחוק החברות, מעודכן ליום הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים, ולגבי שותפות – רשימת השותפים מעודכנת ליום הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים ובשותפות מוגבלת ציבורית כמשמעותה בפרק ו'1 לפקודת השותפויות – גם מרשם מחזיקי יחידות ההשתתפות כמשמעותו בסימן ז' בפרק ו'1;

"נושה מהותי" – נושה של תאגיד שמתקיימים בו אחד מאלה:

(1) נושה מובטח;

(2) מי שבמועד הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים, התאגיד חב לו סכום העולה על 75,000 שקלים חדשים או סכום

[1] ק"ת התשע"ט, עמ' 3910; התשפ"א, עמ' 2875.

[2] ק"ת התשמ"א, עמ' 646; התשס"א, עמ' 131.

העולה על 10% מסך כל חובות התאגיד שאינם חובות מובטחים, לפי הנמוך מביניהם;

(3) נאמן לסדרת תעודות התחייבות של התאגיד, אחת או יותר, ובלבד שבמועד הגשת הבקשה יתרת הערך של סדרת תעודות ההתחייבות כאמור אינה נמוכה מהסכומים המפורטים בפסקה (2);

"נסח תאגיד" – אחד מאלה, לפי העניין:

(1) תמצית מידע ממוחשב מרשם החברות אם התאגיד הוא חברה;

(2) תמצית מידע ממוחשב מרשם השותפויות אם התאגיד הוא שותפות;

"תעודות התחייבות" – כהגדרתן בסעיף 35א לחוק ניירות ערך, שהנפיק תאגיד;

"תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים, מפרקים ושכרם)" - תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א-1981[3];

"תקנות סדר הדין האזרחי" – תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

2. חולת תקנות סדר הדין האזרחי ותקנות ההוצאה לפועל

(א) תקנות סדר הדין האזרחי יחולו על הליכים בבית המשפט לפי החוק ולפי תקנות אלה, בשינויים המחויבים לפי העניין, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות אלה.

(ב) תקנות ההוצאה לפועל יחולו על הליכים המתנהלים לפני רשם ההוצאה לפועל לפי החוק ולפי תקנות אלה, בשינויים המחויבים לפי העניין, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות אלה."

מוצע לתקן את סעיף ההגדרות (שבפרק א' לחלק א') ולהוסיף את ההגדרה "היוועדות חזותית" שתשמש בתקנה העוסקת בהשתתפות באסיפת הנושים ואת ההגדרה "תקנות החברות" שתשמש בתקנות המסדירות את סדרי הדין לקביעת שכר הנאמן בהליכי חדלות פירעון של יחידים.

תקנה 3 המוצעת –הוספת תקנות 59ג עד 59כא:

הוספת תקנות 59ג עד 59כא	3. אחרי תקנה 59ב לתקנות העיקריות, יבוא:

תקנה 3 המוצעת ממוקמת בחלק ב' לתקנות שעניינן "**הליכי חדלות פירעון לגבי תאגיד**" – בפרט התקנה מתקנת את פרק ז' לחלק ב' שעניינו **הפעלת התאגיד ושיקומו הכלכלי**. בפרק כיום שני סימנים: סימן א' (תקנות 57-58) שעניינו בבקשה להארכת תקופת הפעלת התאגיד והדיון בה וסימן ב' (תקנות 59 עד 60) שעניינו "הליכים לאחר מתן צו לפתיחת הליכים המורה על הפעלת התאגיד לשם שיקומו הכלכלי".

❖ **הוספת תקנות 59ג עד 59ז: הבאת התכנית לאישור הנושים, משלוח הודעה ופרטי ההודעה וכן קביעת כוח ההצבעה ופניה לבית המשפט לביטול או שינוי ההחלטה**

תקנות 59 עד 59ב שקודמות לתקנות המוצעות עניינן בהגשת ההצעה או ההצעות לתכנית לשיקום כלכלי, ע"י הנאמן לבית המשפט, לרבות הגדרת מידע על נושים בעלי זיקה או קרבה לתאגיד; הצעה לסיווג נושים; פרסום הבקשה והמצאתה ואפשרות להגשת התנגדות. לפי סעיף 83 לחוק, בית המשפט יורה על הבאת ההצעות לאישור הנושים.

59ג הבאת התכנית לאישור הנושים

(א) הורה בית המשפט על הבאת הצעה לתכנית לשיקום כלכלי לאישור הנושים לפי סעיף 83 לחוק יורה על מועד לכינוס אסיפות סוג לאישורה ועל אופן כינוס האסיפות, וכן על כינוס אסיפות של חברי התאגיד אם התקיימו נסיבות כאמור בסעיפים 322 או 83(ב) לחוק.

[3] ק"ת התשמ"א, עמ' 646, התשס"א, עמ' 131.

(ב) אם לא חלף המועד להגשת תביעות חוב לפי סעיף 210 לחוק, יורה בית המשפט על המועד להגשת תביעות חוב לצורך קביעת כוח ההצבעה.

תקנה 59ג המוצעת, מתייחסת לשלב שלאחר הוראת בית המשפט על הבאת ההצעה לאישור נושים ועניינה מועד ואופן כינוס אסיפות נושים וכינוס אסיפות של חברי התאגיד בנסיבות סעיפים 83(ב) ו-322 לחוק – כלומר, כאשר נכסי התאגיד עולים על חובותיו. בהקשר זה יצוין כי לפי תקנה 59א(ב) שעניינה המצאת התכנית על ידי הנאמן טרם ההתנגדויות לתכנית – נשלחת הצעת התוכנית לשיקום כלכלי רק לנושים המהותיים, בעוד שלפי תקנה 59ג(א) המוצעת, המתייחסת לשלב האישור של התכנית, מובאת ההצעה לאישור כלל הנושים. תקנת משנה (ב) המוצעת עניינה פרסום המועד להגשת תביעות חוב על ידי בית המשפט וזאת לצורך קביעת כוח ההצבעה של הנושים (אם מועד זה טרם חלף).

59ד. משלוח הודעה

(א) הנאמן ימציא הודעה על החלטת בית המשפט לכנס אסיפות סוג, 21 ימים לפחות לפני המועד לכינוסן, לנושה שהגיש תביעת חוב או המנוי בבקשת התאגיד לצו לפתיחת הליכים; חלף המועד להגשת תביעות חוב לפי סעיף 210 לחוק, ימציא הנאמן את ההודעה לנושה שהגיש תביעת חוב.

(ב) הנאמן יצרף להודעה את המסמכים הבאים:

(1) הצעת התכנית לשיקום כלכלי וכל המסמכים שצורפו אליה;

(2) העתק מהחלטת בית המשפט על כינוס אסיפות הסוג ועל מועד הדיון באישור התכנית בבית המשפט; הוחלט על מועד לדיון לאחר שנשלחה ההודעה, ימציא הנאמן את ההזמנה לדיון כאמור בתקנה זו;

(3) נוסח ייפוי כוח להצבעה באמצעות שלוח;

(4) נוסח כתב הצבעה;

(5) כל מידע או מסמך אחר שהורה בית המשפט.

בתקנה 59ד מוצע לקבוע הסדרים ליידוע הנושים באשר להחלטת בית המשפט לכינוס אסיפות הסוג (בנוסף לפרסום באתר האינטרנט של משרד המשפטים). מוצע לקבוע כי ככל שלא הסתיים המועד להגשת תביעות חוב תומצא ההחלטה לכל הנושים (לרבות אלו המופיעים בבקשת התאגיד), אך אם הסתיים המועד להגשת תביעות החוב תומצא ההחלטה רק למי שהגיש תביעת חוב. לפי ההצעה הנאמן יצרף גם את הצעת התכנית לשיקום כלכלי וכל המסמכים שצורפו אליה וכן מסמכים רלוונטיים נוספים.

59ה. פרטי ההודעה

הודעה על אסיפת סוג שימציא הנאמן לפי תקנה 59ד תכלול את הפרטים הבאים:

(1) תאריך, שעה ומקום אסיפת הסוג;

(2) מידע בדבר זכותו של נושה שהגיש תביעת חוב להשתתף באסיפת הסוג;

(3) המועד הקובע להגשת תביעת חוב לצורך קביעת הזכאות להשתתף בהצבעה;

(4) הרוב הקבוע בחוק הדרוש לאישור תכנית לשיקום כלכלי;

(5) המען לשליחת כתבי הצבעה, ובכלל זה מען אלקטרוני.

בתקנה 59ה מוצע לקבוע את פרטי ההודעה שימציא הנאמן לרבות מועד האסיפה, פרטים בדבר זכויות ההצבעה ואפשרות לשליחת כתבי הצבעה.

59ו. קביעת כוח ההצבעה

(א) הורה בית המשפט על מועד להגשת תביעות חוב לשם קביעת כוח ההצבעה של הנושים, יגישו הנושים את תביעת החוב כאמור בפרק א' לחלק ד' ~~לתקנות אלה~~ ויחולו עליהן ההוראות לעניין זכות העיון בתביעות החוב והוצאות התביעה.

(ב) אם לנאמן ספק אם לאשר את התביעה או לדחותה, יסמן אותה כתביעה שיש לגביה התנגדות, ויתיר להצביע בתנאי שאם תשתנה ההכרעה בעניינה של תביעה זו תיפסל ההצבעה האמורה ~~או ישתנה כוחה בהתאם~~.

(ג) הוגשה תביעת חוב בשל חוב מותנה או בלתי קצוב יחליט הנאמן מהם הסיכויים לדעתו לקיומו של התנאי או יחליט מהו שווי החוב, לפי העניין, ואולם זכות ההצבעה של נושה שהגיש תביעת חוב לפי סעיף 211(ד) לחוק תהיה לפי הערך שבה הוגשה; החליט הנאמן כי חוב בלתי קצוב אינו ניתן לאמדן הוגן, או כי לא ניתן להכריע בדבר סיכויי קיומו של תנאי בחוב מותנה, יפנה לבית המשפט ובית המשפט יכריע בדבר זכותו של הנושה להצביע באסיפות ובדבר כוח הצבעתו.

(ד) החליט הנאמן כי לנושה כוח הצבעה השונה מערך תביעת החוב שהגיש, ימציא לנושה הודעה על כך במועד הסמוך ככל האפשר למועד קבלת ההחלטה ולא יאוחר מ- 24 שעות לפני מועד האסיפה.

תקנה 59ו עניינה קביעת כוח ההצבעה של נושה באסיפת סוג. ככלל, כוח ההצבעה של נושה באסיפת סוג הוא לפי ערך תביעת החוב שהגיש, אלא אם יש סיבה לסטות מכך (כגון בשל חשש שהנושה הגיש תביעה בסכום העולה על החוב כלפיו כדי להגדיל את זכות ההצבעה שלו).

תקנת משנה (א) עניינה הסדרת המועד להגשת תביעות החוב לבית המשפט לצורך קביעת כוח ההצבעה. מובהר כי לאחר שבית המשפט מורה על מועד להגשת תביעות החוב לשם קביעת כוח ההצבעה, יחולו הכללים הרגילים לעניין תביעות חוב, לרבות לעניין הארכת מועד להגשת תביעות החוב ע"י הנאמן (סעיף 210(ג) לחוק).

תקנות משנה 59ו(ב) עד (ד) קביעת זכויות ההצבעה על ידי הנאמן: החוק הסמיך את הנאמן לבחון את תביעת החוב לצורך קביעת זכות ההצבעה של הנושה, לאשרה או לדחותה (סעיף 211 לחוק). בתקנת משנה זו הצעה להתמודדות גם עם מצבי ספק ובכלל זה מתן מספר חלופות התמודדות לנאמן: מוצע לאפשר לנאמן לסמן בספק תביעת חוב שאין וודאיות לגביה ולאפשר לנושה להצביע על תנאי, כך שאם ההכרעה לגבי תביעתו תשתנה, תימחק ההצבעה או ישתנה כוחה בהתאם. עוד מוצע כי במקרים של תביעה של חוב מותנה או חוב בלתי קצוב יוכל הנאמן לקבוע מהו הסיכוי להתקיימות התנאי או לקצוב את הסכום, לפי העניין. ואולם, אם הנאמן מוצא שהחוב אינו ניתן לאומדן הוגן או שלא ניתן להכריע בסיכויי התקיימות התנאי, עליו לפנות לבית המשפט בבקשה שיכריע בעניין.

החריג לסמכותו של הנאמן לעניין קביעת כוח ההצבעה של נושה, הוא ביחס לתביעת חוב הנובעת מהליך מינהלי או פלילי או שהוא חוב למוסד לביטוח לאומי, כמצוין בסעיף 211(ד) לחוק. במקרים אלו, תהיה זכות ההצבעה

של הנושה לפי הערך שבה הוגשה, אלא בהתאם לקבוע בסעיף 211(ד) לעניין הגשה מאוחרת והעדר פרטים או מסמכים תומכים.

59ז. פניה לבית המשפט

(א) נושה שהגיש תביעת חוב וכן כל מי שרשאי להגיש תביעה כאמור, רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לבטל או לשנות את ההחלטה בעניין כוח ההצבעה; הבקשה תוגש בתוך 15 ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה.

(ב) הגשת בקשה לפי תקנה זו לא תדחה את מועד קיום האסיפות, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

(ג) שינה בית המשפט את החלטת הנאמן, רשאי הוא להורות על קיומה של אסיפה נוספת או ליתן כל צו אחר כפי שיראה לנכון וצודק בנסיבות העניין.

מוצע להסדיר את האפשרות לפנות לבית המשפט בבקשה לבטל את או לשנות את החלטת הנאמן לעניין כוח ההצבעה. מובהר, שהפניה אינה דוחה את האסיפה, אלא אם הורה על כך בית המשפט. בית המשפט רשאי להורות על כינוס אסיפה אחרת או לתת כל צו אחר שיראה לנכון.

❖ **סימן ג': תקנה 59ח: זכות הצבעה; תקנות 59ט עד 59יג - הצבעה באמצעות שלוח או בכתב הצבעה:**

סימן ג': הצבעה באסיפות סוג

59ח. זכות הצבעה

באסיפת סוג רשאים להצביע רק נושים שנקבע להם כוח הצבעה.

59ט. אופן ההצבעה

נושה רשאי להשתתף ולהצביע בעצמו, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה.

59י. ייפוי כוח

ביקש נושה להשתתף ולהצביע באמצעות ייפוי כוח, יערוך ייפוי כוח לשלוח; ייפוי כוח כאמור יהיה חתום ויאומת בידי עורך דין; השלוח יציג לנאמן את ייפוי הכוח סמוך לפני תחילת האסיפה או במועד מוקדם יותר שצוין בזימון לאסיפה.

59יא. כתב הצבעה

ביקש נושה להצביע באמצעות כתב הצבעה, יעשה כן בכתב הצבעה בנוסח שיורה הממונה; הנושה ימסור את כתב הצבעתו לנאמן או ישלח אותה אליו למען הרשום בהודעה כך שיגיע לנאמן לא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

לדיון:

בנוסח הקודם שהוגש על ידי השר הוצע כי כתב ההצבעה יישלח עד 24 שעות לפני מועד ההצבעה. על פי הנוסח הנוכחי כתב ההצבעה צריך להגיע למען הרשום עד 24 שעות לפני ההצבעה. האם נדרשות לנאמנים קבלת ההצבעה 24 שעות? האם אין בכך כדי להכביד יתר על המידה על הנושים (בשים לב לכך שלעיתים המועדים צפופים גם כך).

59יב. הצבעה באמצעות מערכת מקוונת

הממונה רשאי לאפשר הצבעה באמצעות מערכת מקוונת שהעמיד לצורך כך; ההצבעה תתאפשר עד 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או עד ~~[illegible]~~ מוקדם יותר שיורה הממונה ~~[illegible]~~ שלא יעלה על 24 שעות לפני כינוס האסיפה; הועמדה מערכת מקוונת כאמור לשימוש האסיפה, יודיע על כך הנאמן בהודעה לפי תקנה 59ד.

לדיון:

בהמשך לתקנה 59יא – האם לא נכון לקבוע פרק זמן אחיד של 12 שעות למכלול התקנות?

59יג. הצבעות סותרות

הצביע נושה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של נושה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

תקנות 59ט עד 59יג המוצעות מסדירות את אופן ההצבעה של נושה באסיפת סוג. על פי המוצע נושה יוכל להצביע הן בעצמו והן באמצעות שלוח, מיופה כוח או באמצעות כתב הצבעה. האפשרויות השונות שבהן ניתן להצביע מטרתן להקל על הצבעת הנושים ולהביא, בין היתר, להשתתפות משמעותית מצידם.

אמצעי נוסף שמטרתו להקל על ההצבעה, הוא מתן אפשרות להצבעה באמצעות מערכת מקוונת, ככל שהממונה מאפשר זאת. יוער, כי נכון להיום טכנית לא ניתן להצביע באופן מקוון, ועל כן אין נכון להיום חובה לאפשר הצבעה מקוונת.

על פי המוצע הצבעה באמצעים מקוונים תהיה אפשרית עד 12 שעות לפני האסיפה (כאשר הממונה יוכל לשנות ולקבוע כי ההצבעה באמצעים מקוונים תהיה עד 24 שעות לפני ההצבעה).

עוד מוצע כי במקרה של מספר הצבעות תיגבר ההצבעה האחרונה, ולעניין זה הצבעה של הנושה בעצמו או באמצעות מיופה כוח תיחשב מאוחרת על הצבעה באמצעות כתב הצבעה.

❖ סימן ד' – תקנות 59יד עד 59טז – ניהול אסיפת הסוג:

אסיפת הנושים היא אחד המנגנונים העיקריים המשמשים את הנושים הלא מובטחים בהליכי חדלות פירעון וחשיבותה ביכולתה לגשר על הפיזור ממנו סובלות חלק מקבוצות נושים. סימן ד' המוצע מגדיר את אופן הניהול של האסיפה מצידו של הנאמן.

סימן ד': ניהול אסיפת הסוג

59יד. יושב ראש האסיפה

הנאמן יהיה יושב ראש אסיפת הסוג.

מוצע לקבוע שיו"ר האסיפה הוא הנאמן (ולא, לדוגמא, אחד הנושים). זאת מאחר שהנאמן אמור להיות גורם אובייקטיבי בהליך.

59טו. פרוטוקול של אסיפות הסוג

(א) הנאמן יהיה אחראי לעריכת פרוטוקול הדיון באסיפת הסוג.

(ב) פרוטוקול אסיפת הסוג יכלול, בין השאר, פירוט בדבר מועד ומקום האסיפה, הנושים המשתתפים באסיפה בעצמם, באמצעות שלוח מיופה כוח, או באמצעות כתב הצבעה וערך נשייתם; נערכה הצבעה באסיפה – יפורטו בפרוטוקול ההחלטות שעמדו להצבעה ואופן הצבעתו של כל נושה; כן יצויין שמו של עורך הפרוטוקול; הנאמן יחתום על הפרוטוקול.

(ג) הנאמן ישמור את הפרוטוקול במשרדו ויעמידו לעיון באופן מקוון, כן ימציא עותק לבית המשפט ולממונה וישלח העתק מהפרוטוקול לכל המשתתפים או המצביעים באסיפה שביקשו העתק כאמור.

מוצע להסדיר את תיעוד האסיפה בפרוטוקול: על פי המוצע, הנאמן יהיה אחראי לניהול הפרוטוקול. מוצע לקבוע פרטים שייכללו בפרוטוקול, לרבות הנושאים שעלו להצבעה ואופן ההצבעה של כל אחד מהמשתתפים. כן מוצע לחייב את הנאמן לשמור על הפרוטוקול במשרדו, להעמידו לעיון מקוון ולשלוח עותק לכל מי שהשתתף או הצביע וביקש עותק.

59ט1. השתתפות באסיפה

השתתפות באסיפת סוג יכולה להיעשות בדרך של היוועדות חזותית, בשיחת וועידה או בכל אמצעי טכנולוגי אחר, [redacted] להורות על דרישות טכניות לעניין האמצעים הנדרשים לכך, לפי סעיף 268.

לדיון:

האם ומתי יהיה הממונה חייב לאפשר השתתפות בדרך של היוועדות חזותית וכו' באסיפות סוג?

❖ **סימן ה': אישור של אסיפות סוג ושל בית המשפט את התכנית לשיקום כלכלי, תקנות 59י1 עד 59כא:**

סימן ה': אישור [redacted] אסיפות סוג [redacted] בית המשפט את התכנית לשיקום כלכלי

סימן ה' המוצע מסדיר את דרישת המניין החוקי באסיפה ובהעדרה את קביעתה של אסיפה נדחית וכן את הבקשה לאישור התכנית הכלכלית לאחר אישורן של אסיפות הסוג של הנושים, אפשרות להתנגדות לבקשה ופרסום אישורה של תכנית לשיקום כלכלי בידי בית המשפט.

59י1. מניין חוקי

(א) אסיפת סוג תתקיים בנוכחות הנאמן והמניין החוקי בה יהיה הנאמן וכן –

(1) אם מספר הנושים בעלי זכות הצבעה עולה על שלושה – שלושה נושים לפחות;

(2) אם מספר הנושים הזכאים להשתתף ולהצביע אינו עולה על שלושה – כל הנושים. [redacted]

ואולם, אם ישנם שלושה נושים זכאים כאמור, וניתן לקיים את תנאי סעיף 85 לחוק בהשתתפות של שני נושים בלבד מתוכם – יהיה המניין חוקי גם בהעדר הנושה הנוסף

(ב) לעניין תקנת משנה (א), הצבעת נושה בכל אחת מדרכי ההצבעה לפי תקנות אלה תיחשב לעניין קיום המניין החוקי.

מוצע לקבוע כי לצורך מניין חוקי באסיפת נושים יש צורך בנוכחות הנאמן, שהוא יו"ר האסיפה. בנוסף, מוצע לקבוע כי ביחס לנושים יהיה המניין החוקי נגזר ממספר הנושים הזכאים להשתתף ולהצביע באותה אסיפה. מוצע לקבוע שאם מספר הנושים הזכאים גדול משלושה המניין החוקי יהיה לפחות שלושה נושים, אך אם הוא שלושה או פחות – המניין החוקי יהיה כל הנושים. הכוונה לאזן בין הרצון ליצור גמישות ויכולת הכרעה גם חרף העדרות של נושים ובין רצון ליתן ביטוי לנושים, או למרביתם. בנוסף, מוצע לאפשר לקיים אסיפת סוג כאשר מספר הנושים אינו עולה על שלושה אף אם חסר בה אחד הנושים, ככל שלהצבעתו אין אפשרות להשפיע על התוצאה הסופית. לדוגמא, כאשר שניים משלושת הנושים מבטאים כוח הצבעה של 75% ושניהם מצביעים באופן זהה והנושה השלישי נעדר.

לדיון:

האם יש מקום להרחיב את האפשרות שלא לחייב בנוכחות של לפחות שלושה נושים גם במקרה שבישיבה מעל שלושה נושים, אם החסרים אינם משקפים כוח הצבעה שיכול להביא לשינוי התוצאה?

תקנה 59יח - אסיפת סוג נדחית

לא התקיים מניין חוקי באסיפה בתום מחצית השעה ממועד תחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע שלאחר מכן, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום ורשאי הנאמן להורות על מועד מאוחר יותר לקיום האסיפה הנדחית; הנאמן יודיע על קיומה של אסיפה נדחית למי שזכאי לקבל הודעה על קיום האסיפה כאמור בתקנה 59ד לא יאוחר מיום לאחר מועד האסיפה המקורית; לא התקיים באסיפה הנדחית מניין חוקי כאמור בתקנה 59יז, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא ובלבד שנושה אחד לפחות השתתף בה.

מוצע לקבוע שאם לאחר חצי שעה לא נכח מניין חוקי לקבלת ההחלטות באסיפה – היא תידחה לשבוע שלאחר מכן (באותם מקום, יום ושעה) או למועד מאוחר יותר שיקבע הנאמן. על הנאמן להודיע על המועד החדש בתוך יום מהאסיפה המקורית לנושה שהגיש תביעת חוב או המנוי בבקשת התאגיד לצו, ואם חלף המועד להגשת תביעות חוב לפי סעיף 210 לחוק - לנושה שהגיש תביעת חוב. מובהר כי באסיפה הנדחית ייקבע מנין חוקי בכל מספר של משתתפים ובלבד שנושה אחד לפחות השתתף בה. יצוין כי תקנה זו מחליפה את תקנה 74 לתקנות פשיטת הרגל.

לדיון:

לעמדת משרד המשפטים - ככלל נושה שהביע עמדה, כל עוד לא שינה עמדתו, לא נדרש להצביע שוב. האם לא כדאי לעגן זאת?

תקנות 59יט עד כא אינן דורשות אישור ועדה

תקנה 59יט – בקשה לאישור התוכנית לשיקום כלכלי בבית המשפט

אושרה התכנית לשיקום כלכלי בידי הנושים וחברי התאגיד כאמור בסעיף 85 לחוק, יגיש הנאמן לבית המשפט בקשה לאישורה בידי בית המשפט לא יאוחר מ-14 ימים לאחר כינוס האסיפות; הנאמן רשאי להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תכנית לשיקום כלכלי גם אם לא אושרה כאמור בסעיף 85 לחוק, לשם אישורה לפי סעיף 87 לחוק.

תקנה 59יט עניינה בקשה לבית המשפט לאשר תכנית לשיקום כלכלי, שנתמכה על ידי כל אסיפות הנושים וככל שערך התאגיד עולה על שווי חובותיו, גם על ידי חברי התאגיד, בהתאם לתנאי סעיפים 83 ו-85 לחוק. כלומר,

קבלת תמיכה של רוב המצביעים בכל אסיפה ובלבד שהמצביעים שתמכו בתכנית בכל אסיפה מחזיקים יחד ¾ לפחות מכוח ההצבעה.

אפשרות נוספת לאישור תכנית לשיקום כלכלי על ידי בית המשפט, היא לפי סעיף 87. לפי סעיף זה רשאי בית המשפט לאשר תכנית לשיקום כלכלית גם אם אין רוב בכל אחת מאסיפות הסוג אם שוכנע *"במידת הצורך על יסוד הערכת שווי של התאגיד שהגיש מומחה מטעמו או מטעם הצדדים הנוגעים לעניין, כי ההצעה הוגנת וצודקת ביחס לכל נושה או חבר התאגיד באסיפת סוג שלא אישרה אותה"*, וכי מתקיימים תנאים נוספים המנויים בסעיף. במסגרת התנאים: (1) שבלא אישור התכנית לא יהיה מנוס מפירוק התאגיד, והתמורה שהוצעה לכל נושה או חבר בתאגיד באסיפה שלא אישרה אינה נמוכה מהתמורה שהיה מקבל בפירוק התאגיד; שההצעה אינה מבטיחה תמורה כלשהי לחברי התאגיד, מבלי שהובטח לכל נושה באסיפה שלא אישרה, תמורה שווה למלוא סכום העבר שבו הוא נושה; וכן כי לכל אחד מהנושים המובטחים באסיפה מתנגדת הובטחה תמורה שערכה אינו נמוך משווי הנכס המשועבד לטובתו או מהחוב הכולל שלטובת פירעונו שועבד הנכס, לפי הנמוך.

להשלמת התמונה יצויין כי סעיף 88 מסייג מתן אישור על ידי בית המשפט במקרים בהם התמורה שהוצעה לנושה שלא תמך בהצעה נמוכה מהתמורה שאותו נושה היה מקבל בפירוק התאגיד.

תקנה 59כ - הגשת התנגדות לאישור תכנית לשיקום כלכלי:

(א) בעל עניין בהליכי חדלות הפירעון הרוצה להתנגד לאישור תכנית לשיקום כלכלי שהוגשה לאישור בית המשפט לפי סעיפים 86 או 87 לחוק, יגיש לבית המשפט התנגדות ויפרט את נימוקיה; העובדות המפורטות בהתנגדות יאומתו בתצהיר ויצורפו לה אסמכתאות מתאימות.

(ב) ההתנגדות תוגש לבית המשפט בתוך 14 ימים מהגשת הבקשה לאישור התכנית לשיקום כלכלי בידי בית המשפט; מגיש ההתנגדות ימציא העתק מההתנגדות לנאמן ולממונה בסמוך ככל האפשר למועד הגשת ההתנגדות.

(ג) הנאמן יגיש תשובה להתנגדות בתוך 7 ימים מיום שהומצאה לו ההתנגדות וימציא העתק ממנה למגיש ההתנגדות ולממונה בסמוך ככל האפשר למועד הגשתה.

(ד) הורה בית המשפט על דיון בהתנגדות במועד מוקדם מהמועד ההגשה האמור בתקנת משנה (ב) או (ג), תוגש ההתנגדות לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד הדיון, והתשובה לא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד הדיון.

מוצע להסדיר את אופן הגשת ההתנגדות לאישור של תכנית לשיקום כלכלי, ואת הדיון בה. בין היתר מוצע לקבוע כי ההתנגדות לתכנית, שיכול להגישה כל בעל עניין, תוגש תוך 14 יום מהגשת הבקשה לבית המשפט. ההתנגדות תהיה מנומקת, העובדות בה יאומתו בתצהיר ובאסמכתאות מתאימות ועותק ממנה ישלח לנאמן ולממונה. הנאמן יגיש תשובה להתנגדות בתוך 7 ימים ועותק ממנה יוגש לממונה ולמגיש ההתנגדות. בית המשפט יכול לצמצם את המועדים להגשת ההתנגדות לכאלו הקצרים מהמועדים הקבועים לתכנית (14 ו-7). במקרה זה תוגש ההתנגדות עד 48 שעות לפני מועד הדיון, והתגובה לה עד 24 שעות לפניו.

יוער, כי לפי ההסדר הנוהג כיום בתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב-2002, ניתן להגיש התנגדות לבקשה לאישור תכנית לשיקום כלכלי בתוך 10 ימים או עד 5 ימים לפני הדיון, ואין כיום הסדרה של מועד מצומצם יותר. עם זאת, בפרקטיקה נהוג גם היום קיצור המועדים.

לדיון: האם לא צריך להנחות את בית המשפט מתי ניתן לקצר את המועדים – טעמים מיוחדים, מקרים דחופים וכו'. מהו הכלל ומתי יותר החריג?

תקנה 59כא –פרסום והמצאה של החלטת בית המשפט:

אישר בית המשפט תכנית לשיקום כלכלי, ישלח הנאמן בלא דיחוי העתק מהחלטת בית המשפט והודעה על החלטה זו לשם פרסומה בידי הממונה.״

על פי המוצע, מיד לאחר אישור התכנית לשיקום כלכלי בידי בית המשפט, ישלח הנאמן הודעה על כך לממונה לצורך פרסומה וזה יפרסמה באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

סימן ו׳: הפסקת הפעלת התאגיד ומעבר להליכי פירוק״.

מוצע להוסיף לפני תקנה 60 שכותרתה ״הפסקת הפעלת התאגיד ומעבר לתהליכי פירוק״ את כותרת סימן ו׳ שכותרתו זהה, ובכך לתחום באופן מסודר את התקנות שעוסקות בהליך חדלות פירעון שעניינו שיקום כלכלי ואת אלה שעוסקות במעבר מהפעלת התאגיד להליכי פירוק.

תקנה 4 המוצעת: הוספת סימן ה׳ לפרק ה׳ בחלק ג׳ - שכר הנאמן [מקופת הנשייה] בהליכי חדלות פירעון לגבי יחידים:

הוספת סימן ה׳ לפרק ה׳ בחלק ג׳	4. אחרי תקנה 106א לתקנות העיקריות, יבוא:

סימן ה׳: שכר הנאמן ~~מקופת הנשיה~~ בהליכי חדלות פירעון לגבי יחידים

חלק ג׳ הוא החלק בתקנות שעניינו הליכי חדלות פירעון של יחידים. סימן ה׳ המוצע שעניינו ״שכר הנאמן מקופת הנשייה בהליכי חדלות פירעון לגבי יחידים״ חותם את פרק ה׳, שעניינו תפקיד הנאמן וסמכויותיו.
הסימן עוסק בפרוצדורה לקביעת שכר הנאמן, וכן בהליך לאישור תשלום מקדמה. על פי דברי ההסבר לתקנות מטרתו ולהוסיף על ההסדר הקבוע היום בתקנות 7-14 לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים מפרקים ושכרם), תשמ״א-1981, אשר כוללות שלושה מסלולים לקביעת שכר: **הראשון**, לפי תקנה 7, באחוזים מתקבולי ההכנסה שהתקבלו במזומן בתקופה שבעדה נקבע השכר, וזאת פעם בשלושה חודשים; **השני**, באחוזים מתקבולי המימוש (תקנה 8); **והשלישי**, באחוזים מסך הנשייה שחילק הנאמן בפועל לכל הנושים בכסף או בשווה כסף. שכר נוסף נפסק לנאמן בסכום קבוע (266 ש״ח) עבור כל תביעת שכר של עובד שהוגשה לו לפי סעיף 189 לחוק הביטוח הלאומי.

106ב.הגדרות לסימן ה׳

בסימן זה:
״נאמן – מי שמונה לפי סעיף 125 לחוק;
״שכר בסיס״ – סכום של 4,500 שקלים חדשים, בצירוף מס ערך מוסף; סכום זה יכלול ~~הכולל~~-החזר הוצאות לשנה ראשונה.
״מקדמת שכר״ – מקדמה המשולמת על חשבון השכר הסופי ~~מנכסי קופת הנשייה~~-לאחר שנוכו מהם אגרות; סכום המקדמה יהיה ~~בסכום שלא~~ 3,000 שקלים חדשים בצירוף מס ערך מוסף או ~~ב~~סכום שנצבר בנכסי קופת הנשייה עד מועד תשלום המקדמה, בניכוי אגרות, כאמור, לפי הנמוך מביניהם.

106ג. תשלום מקדמת שכר

עם הגשת דוח ממצאי הבדיקה על ידי הנאמן, יורה הממונה כי תשולם לנאמן, ~~מקופת הנשייה~~, מקדמת שכר לבקשת הנאמן או מיוזמתו.

בתקנות 106ב ו106ג מוצע לקבוע את הפרוצדורה לתשלום מקדמת שכר לנאמן בהליכי חדלות פירעון של יחידים וכן לקבוע לו שכר בסיסי. ככלל, השכר לא יפחת מהשכר הבסיסי וייקבע בהתאם לתקנות 14-7 לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), אלא שבפועל הן השכר הבסיסי והן מקדמת השכר מותנים בקיומם של כספים בקופת הנשייה.

בתקנה 106ב' המוצעת שתי הגדרות: "שכר בסיס" ו"מקדמת שכר".

"שכר הבסיס": מוצע לעגן את ההסדר הקיים כיום בפרקטיקה של קביעת שכר בסיס המהווה מעין תשלום בסיסי לנאמן לכל תקופת הטיפול בתיק. זאת מאחר ששכר הנאמן מחושב ביחס לנכסי הקופה והחלוקה לנושים ומאחר שבתיקי יחידים רבים השכר המוצע לפי תקנות החברות לא בהכרח מניב הכנסה ראויה לנאמן (ודוק - בניגוד ל"שכר מינימום", "שכר הבסיס" של הנאמן אינו מובטח והוא תלוי בקיומו של סכום זה בקופת הנשייה). כיום שכר הבסיס נקבע על ידי בית המשפט על פי המלצת הממונה וזאת בהעדר הסדרה מספקת בחוק או בתקנות.

קביעת שכר הבסיס היא כלי שמטרתו להיטיב עם הנאמנים, שכן בכל מקרה ייקבע השכר הגבוה מבין שכר הבסיס או השכר שיחושב לפי התקנות. "שכר הבסיס" כולל גם את ההוצאות לשנה הראשונה, כגון משלוח הודעות לנושים והוצאות המצאה, כך שבפועל הוא ככל הנראה נמוך מ-3,000 ₪. הסכום לא כולל הוצאות לשנים הבאות (וגם לא אגרות) – המשולמות בנפרד למשך 5 שנים נוספות (2,500 ₪). ההנחה היא שעיקר ההוצאות הן בשנה הראשונה. קביעת שכר הבסיס כסכום הכולל גם את ההוצאות יש בו כדי לתמרץ צמצומן של הוצאות לא נדרשות.

"מקדמת שכר": מתוך שכר הבסיס האמור מוצע לאפשר גם מקדמת שכר של עד 3,000 ₪, על חשבון השכר הסופי. ואולם, לפי הנוסח המוצע, שכר זה מותנה בכך שסכום זה נצבר בקופת הנשיה, לאחר שנוכו ממנה האגרות.

על פי המוצע, מקדמת השכר תשולם לנאמן לאחר הגשת דוח ממצאי הבדיקה. על פי הנוהג כיום משולמת המקדמה לבקשת הנאמן ומוצע להותיר נוהג זה, הגם שעל פי נוסח הסעיף, יכול הממונה להורות על התשלום, גם מיוזמתו. על פי המוצע, הסכום ישולם מקופת הנשייה.

לדיון:

(1) להבנתנו כאשר אין נכסים בקופת הנשייה (תיקים המכונים תיקי "0") בתיקים המנוהלים אצל רשם ההוצאה לפועל לא משולם שכר לנאמן (להבדיל, בתיקים המתנהלים אצל הממונה, נציגי הממונה הם שמטפלים בתיקים, ומקבלים על כך שכר שעתי)? כמה תיקים כאלו יש בשנה? מה אחוז תיקי ה"0" מסך התיקים בהוצאה לפועל?

(2) האם יש מקום להשתמש בסמכות שר האוצר לקבוע, בהתאם לסעיף 128(ב) לחוק, כי השכר הבסיסי בתיקי אפס ישולם מאוצר המדינה:

"שכר הנאמן

128. (א) השר, באישור ועדת החוקה, רשאי לקבוע הוראות לעניין שכר הנאמן והוצאותיו, ובכלל זה את ההליך לקביעתם.
(ב) השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה, רשאי לקבוע כי חלק משכרו של הנאמן ישולם מאוצר המדינה."

(3) כיצד יכולה להיות מובטחת איכות הנאמנים ואיכות העבודה שתבוצע על ידם במודל תשלום על בסיס סבסוד צולב? תשלום בחלק מהתיקים "על חשבון" תיקי האפס?

(4) מה היחס בין מקדמת השכר בסך 3,000 השקלים ובין האגרות המנוכות רעיונית מקופת הנשייה? כיצד התניית תשלום המקדמה בהפחתה רעיונית של האגרות (ולמעשה מתן עדיפות לאגרות) מתכתב עם סעיף 233(א)(1) לחוק שממנו עולה דווקא כוונה ברורה שהתשלומים לנאמן (כולל אגרות ששילם) יהיו ראשונים? האם הכוונה העולה מהסעיף היא תעדוף האגרות על חשבון הנאמן?

"שוויון

232. החובות בכל דרגה בסדר הפירעון ייפרעו לכל הנושים באותה דרגה בשיעור שווה לפי סכומיהם ובלי כל העדפה.

הוצאות הליכי חדלות הפירעון

233. (א) הוצאות הליכי חדלות הפירעון הן:

(1) כל ההוצאות הנובעות מפעולות שביצע הנאמן או מי מטעמו במסגרת הליכי חדלות הפירעון, לרבות אגרות ושכר הנאמן;

(2) ההוצאות הכרוכות בכינוס ובניהול ועדת הנושים כמשמעותה בסעיף 263;

(3) לעניין חייב שהוא יחיד שנפטר – הוצאות סבירות להלוויית היחיד וכן הוצאות העיזבון וניהולו;

(4) כל הוצאה אחרת שנקבע לפי חוק זה כי דינה כדין הוצאות הליכי חדלות הפירעון.

(ב) הוצאות הליכי חדלות הפירעון ישולמו במועד שנקבע לתשלומן לפי דין או הסכם.

(ג) אין די בנכסי קופת הנשייה שאינם משועבדים כדי לפרוע את הוצאות הליכי חדלות הפירעון, ייפרעו הוצאות אלה מהנכסים שעליהם חל שעבוד צף."

תקנה 106ד – קביעת שכר סופי והוצאות:

(א) נאמן המבקש ששכרו יחושב לפי תקנה 8 לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם) יגיש בקשתו לממונה והממונה יחליט על שכרו ; אם הסכום שחושב נמוך משכר הבסיס, יורה הממונה כי שכרו של הנאמן יהיה שכר הבסיס אלא אם כן מצא שהנאמן לא ביצע את תפקידו כנדרש.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), עלתה בקשת השכר של הנאמן על סכום של 350,000 שקלים חדשים, יגישה הנאמן לבית המשפט ובית המשפט יחליט על שכרו.

(ג) בעד השנה השנייה ואילך למינויו של הנאמן הממונה יורה כי ישולם לנאמן מקופת הנשייה החזר בעד הוצאות הליך בסך של 500 שקלים חדשים בכל שנה, ובסכום כולל שלא יעלה על 2,500 שקלים חדשים בצירוף מס ערך מוסף.

106ה. ~~בקשה לבית המשפט~~ בקשת נאמן לקביעת שכרו על ידי בית המשפט

(א) נאמן רשאי להגיש לבית המשפט בקשה ששכרו יחושב לפי תקנות 7, 8א, 11, או 13 עד 14 לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם).

(ב) בית המשפט רשאי להורות לנאמן לצרף לבקשתו דוח כספי של הנאמן מאומת בתצהיר ומבוקר בידי רואה חשבון.

תקנה 106ד ו-106ה עניינן קביעת שכרו הסופי של הנאמן:

תקנה 106ד עניינה קביעת השכר על ידי הממונה. בפרט, תקנות משנה 106ד(א) ו(ב) - עניינה בבקשת שכר טרחה של נאמן בהתאם לתקנה 8 לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם) או לפי שכר הבסיס, הגבוה מביניהם. בקשה זו מוגשת לממונה או לרשם ההוצאה לפועל (בהליכים הרלוונטיים) (אלא אם הבקשה עלתה על סכום של 350,000 ₪). מובהר כי הממונה מונחה להורות על תשלום בגובה של לפחות שכר הבסיס, ולהימנע מלהורות על תשלום שכר הבסיס אם מצא שהנאמן לא ביצע את תפקידו כנדרש.

שכר הטרחה המוצע, לפי תקנה 8, נקבע באחוזים מתקבולי המימוש, בניכוי מזומנים שהיו בידי היחיד או שעמדו לזכותו ביום תחילת עבודתו של הנאמן ובניכוי כספים שהועברו לנאמן מכונס נכסים או מפרק. בתקנה מדרג של

שכר: לגבי 66,932 השקלים הראשונים שמומשו – שכר של 20%; לגבי 663,919 השקלים הבאים - 10%; לגבי 3,319,597 השקלים הבאים – 5% ולגבי כל שקל חדש נוסף – 1%.

תקנת משנה 106ד(ג) עניינה החזר הוצאות מקופת הנשייה לפי הוראת הממונה. בפרט מוצע לקבוע שהממונה יורה כי ישולם לנאמן בעד הוצאות ההליך, 500 ש"ח לשנה ולא יותר מ-2,500 ש"ח בצירוף מס ערך מוסף. יצוין כי ככל שהוצאות הנאמן עולות על הסכום הנ"ל הוא יוכל לפנות לבית המשפט במסגרת בקשה לקביעת שכר לפי תקנה 106ה.

תקנה 106ה עניינה בקביעת שכר הטרחה של הנאמן על ידי בית המשפט - לפי תקנות 7, 8א או 13 עד 14 לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם) ובמקרה של קביעת השכר לפי תקנה 8 בסכום העולה על 350,000 ש"ח.

אלו ההוראות לפיהן יקבע בית המשפט את שכר הנאמן:

- תקנה 7 לתקנות החברות – נאמן יכול לקבל **שכר ניהול באחוזים מתקבולי ההכנסה שהתקבלו במזומן בתקופה שבעדה נקבע השכר** (ובלבד שקביעת השכר לא תהיה יותר מפעם בשלושה חודשים). השכר נקבע לפי מדרגות עבור תקבולי ההכנסה שהתקבלו – החל מ- 5% עבור 464,745 השקלים הראשונים; 4% עבור 962,685 השקלים הבאים; ועד למדרגה של 0.2% ביחס לסכום של מעל 30 מיליון ש"ח. התקנה כוללת הסדר לפיו בית המשפט יכול לשלם לנאמן שכר ניהול מיוחד שישולם מן הרווח שהופק בתקופה שבעדה הוא ישולם.
- תקנה 8א לתקנות החברות - קובעת כי בעל תפקיד רשאי לבקש שכר טרחה מתוך **סך כל הנשייה שחילק בפועל לכל הנושים בכסף או בשווה כסף** ובלבד שאם קיבל שכר לפי תקנה 7 או 8 – יקוזז שכרו לפי תקנות אלו משכר החלוקה לפי תקנה זו. שכר הטרחה עולה באופן הדרגתי בהתאם לעליה באחוז תביעות החוב המשולמות: כך לדוגמא, חלוקה של עד 9% מערך תביעות החוב תזכה את הנאמן בלא יותר מ-2% מסך הנשייה שחילק; חלוקה של עד 19% מערך התביעות – ב2-3% מסך הנשייה; חלוקה של 70-79% מתביעות החוב תזכה ב-10-11%; וחלוקה של 80% ומעלה תזכה אותו ב11-12%. בית המשפט רשאי להגדיל את התשלום לנאמן עד ל-15% מסך הנשייה, בנסיבות המנויות בתקנה (מאמץ מיוחד, הצלחה מוכחת בביצוע התפקיד, משך זמן קצר במיוחד לסיום התפקיד).
- תקנה 13 לתקנות החברות עניינה **בנימוקים להגדלת או הפחתת השכר** שבית המשפט רשאי לשקול.
- תקנה 14 עניינה כללים **לקביעת שכר ביניים.**

לדיון:

1. מה אחוז התיקים בהם נקבע שכר של למעלה מ-350,000 ש"ח?

תקנה 106ו – המשיבים לבקשה:

(א) נושה רשאי להגיש תגובה לבקשת הנאמן לשכר טרחה לפי תקנות 106ד ו- 106ה לממונה או לבית המשפט לפי העניין, בתוך 14 ימים מיום הגשת הבקשה.

(ב) המשיבים בבקשה לשכר טרחה לפי ~~תקנה~~תקנות 106ד(ב) ו- 106ה יהיו הממונה, ועדת הנושים, אם מונתה, והנושים המובטחים.

תקנה 106ו עניינה תגובות וקביעת משיבים לבקשות השכר.

לפי תקנת משנה 106ו(א) נושה רשאי להגיש תגובה לבקשת שכר שהוגשה לנאמן לפי 106ד ולבית המשפט לפי 106ה בתוך 14 ימים. מובהר כי אין לנושה אפשרות להגיב על מקדמת שכר לפי 106ג. זאת, ככל הנראה, מאחר שמדובר בסכום קטן ומינימלי, שלא נכון לקיים הליך לגביו.

תקנה 106ו(ב) עניינה קביעה כי משיבים לבקשת שכר טרחה על ידי בית המשפט, לפי תקנות 106ד(ב) ו- 106ה יהיו הממונה, ועדת הנושים והנושים המובטחים. זאת בהתאם לשיקול הדעת הרחב של בית המשפט.

תקנה 5 המוצעת: הוספת פרק ו'1 לחלק ג' – סמכות בירור [של יחיד] בידי הנאמן (תקנות 109ב עד 109ה)

הוספת פרק ו'1 לחלק ג' 5. אחרי תקנה 109א לתקנות העיקריות, יבוא:

פרק ו'1 לחלק ג' עוסק בסמכויות הבירור של מצבו הכלכלי של יחיד בידי נאמן. בדיקת מצבו הכלכלי של היחיד על ידי הנאמן מתחילה מיד עם מינויו, לרבות באמצעות מפגש. היחיד הוא מקור המידע העיקרי ולרוב היחיד לגבי הנסיבות שהובילו אותו לחדלות הפירעון ולכן ישנה חשיבות רבה במתן אפשרות לנאמן לקבל גישה למידע באמצעות היחיד – הן בדרישת פרטים והן במפגש בלתי אמצעי. עם זאת, הבירור עלול לפגוע בזכויות היחיד והדבר בולט במיוחד מאחר שהנאמן הוא גורם פרטי. האיזון בא לידי ביטוי, בין היתר, בתקנות העוסקות בפרוצדורה של הבירור והזימון, לרבות נוסח הודעה אחיד, כמו גם בזכויות היחיד, לרבות יידוע של היחיד ביחס לזכויותיו וחובותיו.

"פרק ו'1: סמכות בירור בידי הנאמן

109ב. הגדרות לפרק ו'1

בפרק זה:
"הודעת זימון" – כמשמעותה בסעיף 152 לחוק.

בתקנה 109ב מוצע להגדיר את הודעת הזימון, תוך הפניה לסעיף 152 לחוק. הודעת הזימון תיערך לפי טופס 7א שבתוספת לתקנות המוצעות:

טופס 7א – הודעת זימון לבירור
תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ט-2019
טופס 7א
(תקנה 109ב)
הודעת זימון לבירור
אל: _____
הואיל וביום _____ ניתן בעניינך צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן – החוק), והחתום מטה מונה לנאמן בעניינך כאמור בכתב המינוי המצורף בזאת, אתה מוזמן לבירור לשם בדיקת מצבך הכלכלי. הבירור יתקיים ביום _____ בשעה _____, ~~במשרד שברחוב~~ ב _____.

במהלך הבירור, אתה זכאי לייצוג על ידי עורך דין, כאמור בסעיף 152(ב) לחוק; כמו כן, במהלך הבירור אינך חייב למסור מידע אם יש בו משום מסירת ראיה או הודיה בעובדה שהיא יסוד מיסודותיה של עבירה שאתה מואשם בה או עשוי להיות מואשם בה, וזאת לפי סעיף 47 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.[4]

עליך להתייצב ביום ובשעה שנקבעו לעיל, ולהביא עמך את המסמכים המפורטים להלן:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

אם לא תיענה להזמנה זו ללא הצדק חוקי, רשאי החתום מטה לפנות לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לפי החוק בבקשה לדחיית הגשת דוח ממצאי הבדיקה לגביך, כאמור בסעיף 153 לחוק; דחייה כאמור תביא לעיכוב מתן הצו לשיקום כלכלי בעניינך, ובהתאמה, לדחיית מועד ההפטר ולכן להמשך תחולת ההגבלות החלות עליך (דוגמת איסור החזקת דרכון ישראלי, עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה כלקוח מיוחד, הגבלת שימוש בכרטיסי חיוב, והגבלת הקמה של התאגיד חדש או השתתפות בו); כמו כן, הדבר עלול להאריך את תקופת התשלומים ואף להביא לביטול הצו לפתיחת הליכים שניתן בעניינך.

אם אינך יכול להתייצב במועד הקבוע לעיל אנא פנה לחתום מטה באמצעי התקשורת המפורט להלן בבקשה לשנות את מועד הבירור.

_____

(תאריך) (חתימת הנאמן)

_____

(טלפון) (כתובת דואר אלקטרוני) (כתובת)

109ג. אופן הזימון לבירור, מקומו וניהולו:

(א) הנאמן יזמן את היחיד לבירור לשם בדיקת מצבו הכלכלי במקום ובשעה שנקבעו בהודעת הזימון; הודעת הזימון תיערך לפי טופס 7א שבתוספת.

(ב) ניתן לקיים בירור בהיוועדות חזותית בהסכמת היחיד ובלבד שהוא מיוצג או לבקשת היחיד בהסכמת הממונה.

(ג) יחיד שהוזמן לבירור בפני הנאמן יתייצב בפניו כפי שיידרש; נאמן יסיים את הבירור ביום שבו החל, ככל האפשר, אולם הנאמן רשאי לחזור ולזמן את היחיד אם ראה צורך מיוחד בכך, ועל ~~היחיד~~ החייב להתייצב כאמור בהודעת הזימון; זומן יחיד למועד נוסף – יודיע על כך לממונה.

[4] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.

(ד) הנאמן ימציא את הודעת הזימון ליחיד 14 ימים לפחות לפני הבירור, אלא אם כן הסכים היחיד לקיצור התקופה או שהחליט הממונה כי יש הכרח בקיצורה; ההודעה תישלח בדואר רשום עם אישור מסירה אלא אם כן הסכים היחיד להמצאה בדרך אחרת, ובלבד שיהיה להמצאה תיעוד.

(ה) סבר הנאמן כי מתקיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן הבירור אינו נדרש, יגיש בקשה מנומקת לממונה שלא לערוך בירור ליחיד והממונה יכריע בבקשה.

(ו) הנאמן יידע את היחיד בפתח הבירור עמו בכל הנוגע לזכויותיו וחובותיו בבירור ובתוצאות של היעדר שיתוף פעולה בבירור, וכן יידע אותו בדבר אופן התיעוד של הבירור לפי תקנה 109ד.

תקנה 109ג עניינה הזימון לבירור, וכן בהסדרת זכויות וחובות של היחיד עם הזמנתו לבירור:

109ג(א) – הודעת הזימון תיערך לפי טופס 7א המוצע בתוספת לתקנות ותציין את מקום ושעת הזימון.

לדיון:

(1) האם האמור בסעיף מקיים את הוראת סעיף 152(ד) לחוק המחייב את השר לקבוע, בין היתר, הוראות לעניין מועדי הבירור **ומקומו**?

(2) האם די בהוראה לפיה ככלל הבירור יתקיים ביום אחד, כדי לקיים את דרישת הסעיף? האם לא נכון להבהיר שהמקום והמועד חייבים להיות נגישים באופן סביר ליחיד המתנייד בתחבורה ציבורית?

סמכות בירור בידי הנאמן

152. (א) הנאמן יזמן את היחיד לבירור לשם בדיקת מצבו הכלכלי, אלא אם כן סבר הממונה כי מתקיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן הבירור אינו דרוש; הממונה רשאי לערוך את הבירור בעצמו, או באמצעות עובדי המדינה הכפופים לו, אם סבר כי מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

(ב) בהודעת הזימון יצוינו מועד הבירור ומקומו וכן זכויותיו של היחיד, ובכלל זה זכותו לייצוג על ידי עורך דין וזכויותיו לפי סעיף 47 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

(ג) בירור לפי סעיף זה יתועד בפרוטוקול שיימסר ליחיד, אך הנאמן רשאי, אם מצא כי הדבר דרוש לבירור, למסור ליחיד את הפרוטוקול רק בתום הבירור או בתום כל החקירות המתנהלות לפי סעיף 281 הנוגעות להליך חדלות הפירעון לגבי היחיד.

(ד) השר, באישור ועדת החוקה, יקבע הוראות לעניין אופן ניהול הבירור לפי סעיף זה, ובכלל זה הוראות לעניין מועדי הבירור, אופן הזימון, מקומו ואופן תיעודו.

(ה) הממונה יפקח על אופן ניהול הבירור בידי הנאמנים, בין השאר באמצעות בדיקות תקופתיות.

(ו) סבר הנאמן כי לשם בדיקת מצבו הכלכלי של היחיד נדרשת חקירה כאמור בסעיף 281, רשאי הוא לפנות לבית המשפט בבקשה שיקיים חקירה לפי אותו סעיף.

(ז) היחיד רשאי לפנות לממונה בבקשה שיחקור את התנהלות הנאמן בבירור לפי סעיף 274.

109ג(ב) – היוועדות חזותית מותרת בהסכמת היחיד, ובלבד שהוא מיוצג.

לדיון – האם לא נכון לאפשר גם למי שאינו מיוצג לקיים את המפגש בהיוועדות חזותית, לדוגמא בהסכמת הממונה?

109ג(ג) – מוצע לקבוע את חובת היחיד להתייצב בפני הנאמן כפי שיידרש, לרבות אם הוזמן יותר מפעם אחת. לצד זאת מוצע להבהיר כי במידת האפשר נאמן יסיים את הבירור ביום שבו החל, וכן להגביל את שיקול דעתו כך שיוכל לזמן לבירור נוסף אם ראה **צורך מיוחד** בכך.

לדיון – האם הזמנה ליותר מיום בירור לא מחייבת לכל הפחות הודעה לממונה, בשים לב לכך שאין מגבלה כלשהי על מספר ימי הבירור?

109ג(ד) – תקנת משנה זו עניינה המועד והאופן בו תומצא הודעת הזימון ליחיד. על פי המוצע ההודעה תומצא ליחיד בדואר רשום עם אישור מסירה 14 ימים לפחות קודם לבירור. מוסכם כי היחיד יוכל להסכים להמצאה בדרך אחרת וכן יוכל להזמין למועד מקוצר.

לדיון – האם אין מקום להבהיר במפורש שההמצאה חייבת להיות בכתב, על מנת שלא תהינה אי-הבנות. האם הכוונה היא שההמצאה תגיע ליחיד עד 14 ימים לפני הבירור, כפי שנעשה, לדוגמא ביחס להצבעות?

109ג(ה) – על פי המוצע, ככל שהנאמן יהיה סבור שמתקיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן הבירור אינו נדרש, הוא יוכל להגיש בקשה מנומקת לממונה, כדי שזה יפטור אותו מעריכתו.

109ג(ו) – תקנת משנה זו עוסקת כבר בסיטואציה של הבירור: "הנאמן יידע את היחיד בפתח הבירור עמו בכל הנוגע לזכויותיו וחובותיו בבירור ותוצאות של היעדר שיתוף פעולה בבירור."

לדיון –לב ליבו של ההליך – הבירור – מעורבב עם ההסדר הנוגע להזמנה לבירור. כך לדוגמא, תקנת משנה (ו) שעניינה זכויותיו וחובותיו של החייב והבהרת זכויותיו, במסגרת הליך הבירור, מקבלת מענה רק כתקנת משנה אחרונה בסעיף ארוך שעוסק בעיקר בהזמנה לבירור. האם אין מקום להפריד את תוכן התקנה לתקנה נפרדת שכותרתה "הבירור" שתשקף ותדגיש באופן ברור יותר את לב ההליך. לדוגמא:

109ג1. הבירור

הנאמן יידע את היחיד בפתח הבירור עמו בכל הנוגע לזכויותיו וחובותיו בבירור ותוצאות של היעדר שיתוף פעולה בבירור, וכן יידע אותו בדבר אופן התיעוד של הבירור לפי תקנה 109ד. ניתן לקיים בירור בהיוועדות חזותית בהסכמת היחיד ובלבד שהוא מיוצג או לבקשת היחיד בהסכמת הממונה. נאמן יסיים את הבירור ביום שבו החל, ככל האפשר, אולם הנאמן רשאי לחזור ולזמן את היחיד אם ראה צורך מיוחד בכך, ועל היחיד להתייצב כאמור בהודעת הזימון; זומן יחיד למועד נוסף – יודיע על כך לממונה.

לכל הפחות ניתן להצמיד את תקנת משנה (ו) לתקנה 109ד שעניינה תיעוד הבירור והיא רלוונטית יותר מבחינת הנושא והמועדים לתקנת המשנה האמורה.

תקנה 109ד – ~~תיעוד הבירור – הבירור ותיעודו~~

(א) הנאמן יתעד את הבירור בפרוטוקול שישקף את כל הנאמר והמתרחש בבירור והנוגע לו; היה היחיד לא מיוצג – יתועד הבירור בתיעוד מוקלט. (ב) בסיום הבירור, יקרא היחיד את הפרוטוקול או שהנאמן יקרא אותו באוזניו; הנאמן והיחיד יחתמו על הפרוטוקול; סירב היחיד לחתום על הפרוטוקול – תירשם סיבת סירובו. (ג) עותק מהפרוטוקול בכתב יימסר ליחיד לפי סעיף 152(ג) לחוק וכן לממונה או לרשם ההוצאה לפועל לפי העניין. (ד) תיעד הנאמן את הבירור בתיעוד מוקלט, יתעד את הבירור בפרוטוקול כאמור בתקנת משנה (א) ובנוסף יערוך תמליל של התיעוד המוקלט או יעביר עותק של ההקלטה ליחיד. (ה) תמליל הבירור יימסר ליחיד וכן לממונה או לרשם ההוצאה לפועל לפי העניין, עד 30 ימים לאחר הבירור. (ו) הפרוטוקול, ההקלטה והתמליל, אם ישנם, יישמרו במשרדי הנאמן.

על פי המוצע בתקנה זו, על הנאמן לתעד את מהלך הבירור בפרוטוקול שישקף את כל הנאמר והמתרחש בבירור. תיעוד הליך הבירור הוא היבט חשוב בשמירת זכויותיו של היחיד. מובהר כי על הנאמן ליידע את היחיד על תיעודו (תקנה 109ג(ו) סיפא).

מוצע לקבוע שפרוטוקול הדיון יחתם על ידי הנאמן והיחיד (לאחר שהיחיד יקרא את הפרוטוקול או שזה יוקרא לו). בסוף הדיון ימסר ליחיד הפרוטוקול, אלא אם חלות הוראות החוק לעניין דחיית מועד המסירה של הפרוטוקול, כגון חשש לשימוש בו לצורך תיאום עדויות וכיוצא באלו. עותק יימסר לממונה.

על פי המוצע, הנאמן רשאי לתעד את הבירור גם בתיעוד קולי. במקרה שעשה כן, על הנאמן לדאוג לתמלול של הבירור ולמסירתו ליחיד ולממונה בתוך 30 יום.

לדיון:

1. האם אין חשש שדרישת התמלול במקרה של תיעוד מוקלט תיצור תמריץ שלילי שלא להקליט? האם ניתן לאפשר לנאמן להעביר קובץ קול במקום התמליל (כך יישמר גם "טון" החקירה ולא רק המלל)?
2. האם ישנן נסיבות שבהן נכון יותר לחייב את הנאמן בתיעוד קולי?

תקנה 109ה – תחולת ההוראות על בירור בידי הממונה

פרק זה יחול בשינויים המחוייבים גם על בירור שעורך הממונה בעצמו לפי סעיף 152(א) לחוק."

מוצע לקבוע כי סמכות הבירור לפי פרק זה תהיה גם בידי הממונה, בשינויים המחוייבים.

תקנה 6 המוצעת – הוספת תקנה 119א

הוספת תקנה 119א	6. אחרי תקנה 119 לתקנות העיקריות, יבוא:

119א. קביעת שכר טרחה בידי רשם ההוצאה לפועל

על קביעת שכר לנאמן יחולו הוראות סימן ה' לפרק ה' בשינויים המחוייבים; בקשות שיש להגיש לבית המשפט לפי סימן זה יוגשו לרשם ההוצאה לפועל."

מוצע לקבוע כי ההוראות המוצעות שיחולו על קביעת שכר הנאמן, יחולו גם בהליכי חדלות פירעון שמתנהלים בהוצאה לפועל, תוך קביעה שבקשות שצריכות להיות מוגשות לבית המשפט (כגון אישור שכר לפי סעיפים מסוימים וכן אישור שכר העולה על 350,000 ₪) – יהיה באישור רשם ההוצאה לפועל ולא על ידי בית המשפט – לעניין זה ראו תקנה 110:

"110. (א) עם מתן צו לפתיחת הליכים לגבי יחיד בעל חובות בסכום נמוך, יחולו על הליכי חדלות הפירעון של היחיד, המתנהלים אצל רשם ההוצאה לפועל, ההוראות לפי תקנות אלה החלות על הליכי חדלות פירעון של יחיד המתנהלים לפי צו לפתיחת הליכים שנתן הממונה, בשינויים המחויבים ובשינויים הקבועים בפרק זה.

(ב) הסמכויות הנתונות לממונה לפי תקנות אלה לגבי הליכי חדלות פירעון של יחיד המתנהלים לפי צו לפתיחת הליכים שנתן הממונה יהיו נתונות לרשם ההוצאה לפועל לגבי הליכי חדלות פירעון של יחיד בעל חובות בסכום נמוך לפי פרק י"ב לחלק ג' לחוק, המתנהלים אצל רשם ההוצאה לפועל, למעט הסמכויות הקבועות בפרקים ב', ג', ו-ה' לתקנות אלה."

לדיון –

בין נוסח התקנות הנוכחי ובין נוסח התקנות המוצע כעת התבקשה הוספת הביטוי "בשינויים המחויבים" – אלו שינוים מחויבים נוספו?

תקנה 7 המוצעת: חלק ד' - הוספת סימן ו' לפרק א' והוספת פרק א'1

הוספת סימן ו' לפרק א' לחלק ד' והוספת פרק א'1 לחלק ד' 7. אחרי תקנה 134א לתקנות העיקריות, יבוא:

בתקנה 7 המוצעת 2 תיקונים:

- **הוספת סימן ו' לפרק א' לחלק ד'**
- **הוספת פרק א'1 לחלק ד'**

לאחר תיקונו המוצע יכלול חלק ד' לתקנות – "הנשייה" – שלושה פרקים:

פרק א', שכותרתו "תביעות חוב" כולל חמישה סימנים:

סימן א': הגשת תביעת חוב

סימן ב': תביעת חוב של נושה מובטח

סימן ג': טיפול הנאמן בתביעות חוב

סימן ד': הוראות מיוחדות לתביעות חוב של עובדים

וסימן ה': הודעה על זכות קיזוז

סימן ו' המוצע: אומדן שווי

פרק א'1, המוצע שכותרתו "מימוש נכסי קופת הנשייה" כולל שני סימנים:

סימן א': בקשה למימוש בטוחה

סימן ב': מימוש הבטוחה

ופרק ב', חלוקת נכסי קופת הנשייה

בפרק שתי תקנות שעניינן פרסום הודעה על חלוקות ואופן ביצוע חלוקות.

- **הוספת סימן ו' – אומדן שווי**

בסימן ו' המוצע שלוש תקנות: תיקון אומדן שווי, תוצאות התיקון והגשת אומדן שווי ראשון לאחר הגשת תביעת החוב להבדיל מהגשת אומדן יחד עם תביעת החוב.

"סימן ו' – אומדן שווי

134ב. תיקון אומדן שווי לבקשת נושה מובטח

(א) נושה מובטח רשאי, בהסכמת הנאמן או לפי הוראת בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל, לפי העניין, לתקן אומדן שווי של נכס משועבד שהגיש לפי סעיף 210(ד) לחוק אם הוכיח שאומדן השווי יסודו בטעות שבתום לב או ששוויו של הנכס השתנה מאז עריכת אומדן השווי; ובלבד שתיקון כאמור ייעשה טרם שהגיש הנושה או הנאמן הודעה על כוונה לממש את הנכס.
(ב) תוקן אומדן שווי לפי תקנה זו, יודיע על כך הנאמן לחייב;

(ג) תוקן אומדן השווי, לפי תקנה זו יתקן הנושה המובטח את תביעת החוב שבה נכלל אומדן השווי בהתאם.

סעיף 210 לחוק קובע כי תביעת חוב של נושה מובטח תכלול גם פירוט של הנכס המשועבד ואת אומדן שוויו.

הגשת תביעות חוב [חוק חדלות פירעון]

210. (א) נושה בחוב עבר רשאי להגיש לנאמן תביעת חוב, בתוך שישה חודשים ממועד פרסומו של הצו לפתיחת הליכים; הנאמן רשאי לבקש מהנושה להשלים פרטים הנוגעים לתביעת החוב, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הכרעה בה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), נוצר חוב עבר לאחר מתן הצו לפתיחת הליכים, ובכלל זה חוב למוסד לביטוח לאומי הנובע מתשלום גמלה לפי פרק ח' לחוק הביטוח הלאומי, תוגש תביעת החוב בתוך 45 ימים מיום היווצרות החוב או עד תום התקופה הקבועה בסעיף קטן (א), לפי המאוחר.

(ג) הנאמן רשאי להאריך את התקופה להגשת תביעת חוב אם מצא כי מתקיימות נסיבות שבשלהן לא יכול היה הנושה להגיש את התביעה במועד וכי מן הצדק לעשות כן, בהתחשב בין השאר בשלב בהליך שבו הוגשה הבקשה.

(ד) לעניין נכס המשועבד בשעבוד קבוע, תכלול תביעת חוב של נושה גם פירוט של הנכס המשועבד לטובתו ואומדן שוויו **ככל האפשר;** השר, באישור ועדת החוקה, רשאי לקבוע הוראות לעניין אומדן שוויו של הנכס המשועבד ובכלל זה האופן שבו ייערך והנסיבות שבהן יהיה ניתן לשנותו.

(ה) מתביעת חוב של עובד יופחת הסכום שקיבל כגמלה לפי פרק ח' לחוק הביטוח הלאומי; השר רשאי לקבוע הוראות לעניין זה, ובכלל זה הוראות לעניין דרך הגשת תביעת חוב של עובד ולעניין חובת דיווח של הנאמן למוסד לביטוח לאומי.

(ו) השר יקבע הוראות לעניין אופן הגשת תביעת חוב, הפרטים שייכללו בה, ובכלל זה פרטים לעניין רכיבי ריבית והפרשי הצמדה, והמסמכים שיש לצרף אליה.

לאומדן השווי משמעות רבה לקביעת זהות מממש הבטוחה: כאשר החוב גדול מערך הבטוחה הנושה מממש, אך אם החוב קטן מהשווי הנאמן הוא שמממש. מכאן גם חשיבות היציבות של אומדן השווי וההימנעות ממניפולציות בקשר אליו, ובפרט לאחר ההכרעה בדבר זהות המממש.

בתקנה 134ב המוצעת מוצע להסדיר את התנאים בהם ניתן לשנות את אומדן השווי של נכס - אם נעשתה טעות בתום לב או אם היה שינוי בשוויו של הנכס מאז עריכת אומדן השווי. ובלבד שתיקון האומדן צריך להתבצע – בהסכמת הנאמן או לפי הוראת בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל – טרם הוגשה בקשה למימוש הנכס. זאת בין אם ההודעה על כוונה לממש את הנכס המשועבד היא יוזמה של הנאמן ובין אם היא של הנושה.

מוצע כי לאחר תיקון אומדן השווי תתוקן בהתאם תביעת החוב, ובפרט יותאם חלק החוב שאינו מובטח ושהנושה המובטח תובע מקופת הנשייה הכוללת.

תשומת הלב כי תקנה זו רלוונטית הן ליחיד והן לתאגיד ולכן נוקטת בלשון "חייב".

לדיון: האם לא נדרש שהנאמן יודיע על תיקון אומדן השווי לנושים (ולמצער לנושים המהותיים), כפי שהיה בנוסח התקנות הקודם?

134ג. תוצאות תיקון אומדן השווי

(א) תוקנה תביעת חוב לפי תקנה 134ב לאחר שהנושה המובטח השתתף בחלוקה כמשמעותה בסעיף 238 לחוק, יחזיר הנושה לנאמן את הסכום העודף או ישלם הנאמן לנושה את ההפרש, לפי העניין.

(ב) אין ~~בהגשת בקשה~~ בתיקון אומדן השווי כדי לעכב או למנוע חלוקה שההודעה עליה פורסמה לפני תאריך תיקון תביעת החוב האמור.

תקנת משנה (א) - תיקון אומדן השווי מביא בעקבותיו תיקון של תביעת החוב של הנושה המובטח. על כן, אם ערך תביעת החוב המתוקנת נמוך יותר בעקבות תיקון אומדן השווי צריך הנושה המובטח להשיב לנאמן את שקיבל ביתר. לעומת זאת אם קודם לתיקון בוצעה חלוקה שהנושה המובטח היה זכאי לחלק ממנה והאומדן החדש של הבטוחה נמוך יותר – על הנאמן להשלים לנושה את חלקו.

תקנת משנה (ב) מתייחסת לסיטואציה בה תיקון האומדן יביא למצב בו הנושה המובטח יהיה זכאי להגדלת תביעת החוב שלו, אך שחלוקה עתידית לנושים הלא מובטחים, שכבר פורסמה (אך טרם בוצעה) עלולה לסכן או לעכב את החזר החוב לנושה המובטח או את חלקו. במצב זה, כך מוצע, לאור עקרון הוודאות והרצון לעודד אומדנים נכונים ומעודכנים ככל הניתן, לא תיפגע החלוקה העתידית.

נושה מובטח [חוק חדלות פירעון]

243. (א) נושה מובטח הוא נושה שהחוב שחב לו החייב הוא חוב מובטח.

(ב) ניתן צו לפתיחת הליכים, רשאי נושה מובטח להיפרע את חובו המובטח מהנכס המשועבד לטובתו, בכפוף להוראות סימן זה ולסדר הפירעון.

(ג) החוב המובטח יכלול הפרשי הצמדה וריבית שנוספו עד לפירעונו, למעט ריבית פיגורים כהגדרתה בסעיף 235 שנוספה ממועד מתן הצו לפתיחת הליכים.

(ד) פחת סכום החוב המובטח מהתמורה שהתקבלה ממימוש הנכס המשועבד, יהיה ההפרש חלק מנכסי קופתה נשייה העומדים לפירעון יתרת החובות.

(ה) נותרה, לאחר פירעון החוב המובטח ממימוש הנכס המשועבד, יתרת חוב לנושה, יהיה דינה כדין חובות החייב שאינם חובות מובטחים.

134ד. הגשת אומדן שווי לראשונה

נושה מובטח רשאי להגיש אומדן שווי של נכס משועבד אחרי הגשת תביעת החוב בהתאם לסעיף 210(ד) לחוק אם הוכיח להנחת דעתו של הנאמן שלא ניתן היה באופן סביר להגיש את האומדן במועד הגשת תביעת החוב.

ככלל, כאמור, אומדן השווי צריך להיות מוגש יחד עם הגשת תביעת החוב. עם זאת, על פי המוצע, נושה מובטח יוכל להגיש אומדן של שווי הנכס המשועבד אחרי הגשת תביעת החוב אם הוכיח לנאמן כי לא ניתן היה באופן סביר להגיש את האומדן במועד הגשת תביעת החוב.

יוער, כי ככל שלא הוגש כלל אומדן, המשמעות היא כי יחולו הוראות סעיף 248(א)(3) לחוק, ובית המשפט יוכל לקבוע בעצמו את האומדן.

❖ פרק א'1: מימוש נכסי קופת הנשייה

פרק מוצע זה עניינו במימוש נכסי קופת הנשייה, ומטעם זה רלוונטי הן ליחידים והן לתאגידים. הפרק כולל הוראות לעניין בקשת הנושה למימוש נכס משועבד ; אופן הדיון בבקשה וסדרי הדין הנוגעים אליה וכן הוראות הנוגעות למימוש הנכס המשועבד, בידי הנאמן ובידי הנושה המובטח.

הוראות החוק העיקריות הנוגעות למימוש נכסי קופת הנשייה - הן לנכס משועבד והן לנכס בעל תניית שימור בעלות - קבועות בסעיפים 245 עד 252 לחוק ובהן הגבלות על מימוש נכס משועבד או גיבוש שעבוד צף כשעסקי החייב (תאגיד או יחיד) מופעלים ; הסמכת הנאמן לפדות נכס שחל עליו שעבוד צף ; מתן זכות לנאמן לפדות נכס משועבד ; קביעת זהות הממשמש כתלות בשווי הבטוחה ביחס לחוב ; והגבלה על העברת חזקה בנכס הכפוף לשימור בעלות כשעסקי החייב מופעלים.

פרק א'1: מימוש נכסי קופת הנשייה

סימן א': בקשה למימוש בטוחה

134ה. בקשת נושה למימוש נכס משועבד, לגיבוש שעבוד צף או לקבלת חזקה בנכס הכפוף לשיור בעלות

(א) בקשת נושה מובטח לממש נכס משועבד בשעבוד קבוע או לגיבוש שעבוד צף לפי סעיף 245(ב) לחוק, או בקשת נושה בעל נכס הכפוף לשיור בעלות לקבלת חזקה בנכס לפי סעיף 252(ב) (להלן בסימן זה – בקשה למימוש בטוחה) תוגש לבית המשפט בצירוף תביעת החוב שהוגשה לנאמן; העובדות המפורטות בבקשה ובמסמכים המצורפים לה יאומתו בתצהיר.

(ב) המבקש ימציא העתק מהבקשה לנאמן, לממונה ואם הוגשה הבקשה בהליך של חייב שהוא יחיד, גם ליחיד.

134ו. תגובה ~~תשובה~~ לבקשה למימוש בטוחה

~~הנאמן~~ המנויים בתקנה 134ח(ב) רשאים להגיש ~~בכתב~~ לבית המשפט את ~~תשובתם~~ תגובתם לבקשה למימוש בטוחה בצירוף אסמכתאות מתאימות; ~~הנאמן ~~ העתק ~~מהתשובה~~ מהתגובה יומצא למבקש, לנאמן, לממונה ואם הוגשה הבקשה בהליך של חייב שהוא יחיד, גם ליחיד.

על פי המוצע, בקשה כאמור בכותרת תוגש לבית המשפט בצירוף תביעת החוב שהוגשה. התגובה לבקשה תוגש ככלל על ידי הנאמן אך גם היחיד יכול להגישה, והכרעת בית המשפט תינתן בהקדם האפשרי בשים לב, בין היתר, לסוג הבטוחה. כמו כן הממונה גם הוא צד להליך ורשאי להגיש תגובה.

134ז. ~~הוצאת~~ החלטת בית המשפט והתנגדויות

(א) החלטת בית המשפט בבקשה למימוש בטוחה תינתן בהקדם האפשרי תוך שימת לב לסוג הבטוחה ולשאר נסיבות העניין.

(ב) ~~(א)~~ המבקש ~~הבקשה~~ ~~למימוש בטוחה~~ יגיש בלא דיחוי את ~~ההחלטה~~ החלטת בית המשפט המאשרת בקשה למימוש בטוחה לנאמן, ולממונה ואם הוגשה הבקשה בהליך של חייב שהוא יחיד, גם ליחיד.

(ג) ~~(ב)~~ מי שנפגע מהחלטת בית המשפט המאשרת בקשה למימוש בטוחה, למעט מי שהיה רשאי להגיש ~~תשובתו~~ תגובתו לפי תקנה 134ו, רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לבטל את ההחלטה בתוך שבוע מיום המצאת ההחלטה.

מוצע לקבוע שאם אושרה בקשה למימוש בטוחה על ידי בית המשפט היא תומצא לנאמן ולממונה וכן ליחיד, אם הבקשה הוגשה בהליך של חייב שהוא יחיד.

עוד מוצע להבהיר כי מי שנפגע מההחלטה המאשרת את מימוש הבטוחה רשאי לפנות בתוך שבוע מהמצאת הבקשה בבקשה לביטולה, למעט אם היה זכאי להגיש תשובה לבקשה לפי תקנה 134ו.

סימן ב': מימוש הבטוחה

סימן ב' עניינו מימוש בטוחה ובו הסדר הנוגע למימוש בטוחה בידי הנאמן (תקנה 134ח) כאשר ערך הבטוחה עולה על החוב ומימוש בידי נושה מובטח (תקנה 134ח) כאשר החוב עולה על ערך הבטוחה.

134ח. מימוש בידי נושה מובטח

(א) מומש הנכס בידי נושה מובטח לפי סעיף 248 לחוק, יודיע הנושה המובטח לנאמן ולממונה ואם הוגשה הבקשה בהליך של חייב שהוא יחיד, גם ליחיד, בדבר המימוש בתוך 5 ימים ממועד המימוש.

(ב) ההודעה תכלול פירוט התמורה ממימוש הנכס המשועבד לפי סעיף 250 לחוק, וכן פירוט הוצאות המימוש, וההפרש שנותר לאחר מימוש הנכס או סכום החוב שנותר אחרי פירעון החוב המובטח ממימוש הנכס המשועבד, לפי העניין; להודעה יצורפו המסמכים והראיות התומכים בה והעובדות המפורטות בה יאומתו בתצהיר.

(ג) נותר לזכות הנושה חוב לאחר מימוש הנכס המשועבד, יראו את הודעת הנושה כתביעת חוב מתוקנת בשל יתרת החוב.

(ד) נותרה תמורה ממימוש הנכס מעבר לסכום החוב המובטח יעביר הנושה המובטח את הסכומים לנאמן בתוך 5 ימים ממועד המימוש.

134ט(א) - לפי המוצע, נושה מובטח שמימש נכס לפי סעיף 248 (א) או (ב) לחוק, צריך להודיע על המימוש, בתוך 5 ימים, לנאמן ולממונה, ואם הוגשה הבקשה בהליך של חייב יחיד, ליחיד.

134ט(ב) - על ההודעה לכלול את פירוט התמורה וההוצאות שהוצאו לצורך המימוש ואת ההפרש שנותר לאחר מימוש הנכס או את סכום החוב שנותר, לפי העניין, כמפורט בסעיף 250. זקיפת התמורה תהיה לפי הסדר הבא: הוצאות לשמירת הערך, השבחה ומימוש הבטוחה, קרן החוב והפרשי הצמדה וריבית לפני מועד הצו והפרשי הצמדה וריבית לאחר מועד הצו.

134ט(ג) - מוצע להבהיר שאם נותר לנושה חוב לאחר מימוש הנכס, יראו את הודעתו כתביעת חוב מתוקנת בגובה יתרת החוב.

134ט(ד) - מוצע לחייב את הנושה המובטח להעביר בתוך 5 ימים ממועד המימוש סכומים שנותרו לאחר הפחתת החוב.

134ט. מימוש בידי הנאמן

(א) מימש הנאמן נכס לפי סעיף 248 לחוק, יודיע הנאמן לבית המשפט ולממונה או לרשם ההוצאה לפועל, לפי העניין, ולנושה המובטח בדבר מימוש הבטוחה.

(ב) ההודעה תכלול פירוט התמורה ממימוש הנכס המשועבד לפי סעיף 250 לחוק וכן ההפרש שנותר לאחר מימוש הנכס או סכום החוב שנותר אחרי פירעון החוב המובטח ממימוש הנכס המשועבד, לפי העניין.

(ג) נותר לזכות הנושה חוב לאחר מימוש הנכס המשועבד יהיה הנושה זכאי לתבוע את יתרת החוב כחוב שאינו חוב מובטח.

על פי המוצע, לאחר מימוש הנכס על ידי הנאמן לפי סעיף 248, יודיע הנאמן לבית המשפט ולממונה או לרשם ההוצאה לפועל ולנושה המובטח בדבר מימוש הבטוחה. ההודעה תכלול את פירוט התמורה מהמימוש וההפרש שנותר לאחר המימוש או החוב שנותר אחרי פירעון החוב המובטח.

עוד מוצע לקבוע כי ככל שיוותר לזכות הנושה חוב לאחר מימוש הנכס המשועבד יהיה הנושה זכאי לתבוע את יתרת החוב כחוב שאינו מובטח.